

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर।

सुनवाई पीठ-01ए

आदेश अन्तर्गत धारा-38/40/63

श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष

शिकायत संख्या :- NCR144/10/62470/2020

नीरज वोहरा

बनाम

न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा0 लि0

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 25.05.2022 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए, उभय पक्ष को दिनांक 05.06.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी। विपक्षी द्वारा उक्त सुनवाई की तिथि को कहा गया है कि शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट को पूर्ण कर कब्जा दिसम्बर 2022 तक दे दिया जायेगा।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(g) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। धारा-34(g) में निम्नलिखित प्राविधान है:-

"34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन

बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है।
धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत है:-

"38. (1) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder.

(2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure.

(3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that—

(a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or

(b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India."

रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत है:-

40. (1) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act,

21

which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed.

धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रमोटर के विरुद्ध प्रमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:-

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.”

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है।

कोविड-19 (Corona Virus Disease) की प्रथम वेव के प्रभाव के कारण परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 06.06.2020 को आदेश पारित करते हुए कोविड-19 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात् दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त कोविड-19 (Corona Virus Disease) की द्वितीय वेव अप्रैल 2021 से प्रभावी होने के कारण भी परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त कोविड-19 (Corona Virus Disease) की तृतीय वेव वर्तमान में प्रभावी

है, जिससे भी परियोजनाओं को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो कि फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों की परिभाषा में आती है।

उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 का अनुपालन नहीं किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 30.01.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 07.02.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.02.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 30.03.2022, दिनांक 27.04.2022 एवं दिनांक 25.05.2022 को की गयी, जिसमें विपक्षी द्वारा कहा गया कि वह शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट को पूर्ण कर कब्जा दिसम्बर 2022 तक दे दिया जायेगा।

पत्रावली पर प्रश्नगत परियोजना "La Galaxia", जिसका पंजीकरण संख्या-UPRERAPRJ6050 में सचिव, रेरा द्वारा अधिनियम की धारा-8/11/37 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.12.2021 की प्रतिलिपि उपलब्ध है, जिसमें प्रश्नगत टॉवर-F के पूर्णता के सम्बन्ध में प्रस्तर-8(g) में निम्न उल्लेख किया गया है :-

g. Proposed to complete the remaining development work and provide physical possession in Towers A, B, C, D and E by March 2022. The remaining development work in Towers G and Tower F will be completed by June 2022 and December 2022 respectively. Entire project will be completed by December 2022.

प्रश्नगत शिकायत विपक्षी की परियोजना "La Galaxia" के टॉवर-F से सम्बन्धित है। उपरोक्त आदेश के अनुसार उक्त टॉवर के पूर्णता की तिथि दिसम्बर 2022 अंकित की गयी है। समस्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक



12.10.2021 के अनुसार अकाउन्ट्स सैटेल कर "कम्पलेन्ट पेज" पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 31.12.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 12.10.2021 के पृष्ठ संख्या-18 के आदेश के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कराये एवं विपक्षी/प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

दिनांक :- 4 / 7 / 2022


(राजीव कुमार)
(अध्यक्ष)

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण